الوحدة الثالثة

من مصادر التشريع الإسلامي (٢) (فقه)

الدرس ٣-٤

صفحات الكتاب ٩٩-١٠١

💡 **فكرة الدرس:** بعد القرآن والسنة يأتي **الإجماع** مصدرًا ثالثًا للتشريع، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ في عصر على حكم شرعي، ثم **القياس** مصدرًا رابعًا، وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف الإجماع والقياس
- أذكر أدلة حجية الإجماع والقياس
- أحدد أركان القياس في أمثلة
- أقارن بين الإجماع والقياس

📖 مفردات الدرس

المصطلح	المعنى
الإجماع	اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاته
القياس	إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم
الأصل	المقيس عليه
الفرع	المقيس
العلة	الوصف المشترك الذي بُني عليه الحكم

أحكام ثابتة لا اجتهاد فيها

- المسائل التي وردت فيها نصوص قطعية من القرآن والسنة لا مجال للاجتهاد فيها
- مثل: مسائل العقيدة، حرمة الزنى والربا والخمر وقتل النفس، عدة الطلاق والوفاة، أنصبة المواريث

الإجماع

- المصدر **الثالث** للتشريع
- من أدلته: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النساء: ٨٣)
- أولو الأمر في العلم: العلماء المجتهدون الثقات المتصفون بالتقوى والورع
- وقوله ﷺ: «ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال» (الربيع، المسند)
- من شروطه: أن يستند إلى دليل شرعي، وألا يخالف نصًا

أمثلة على الإجماع

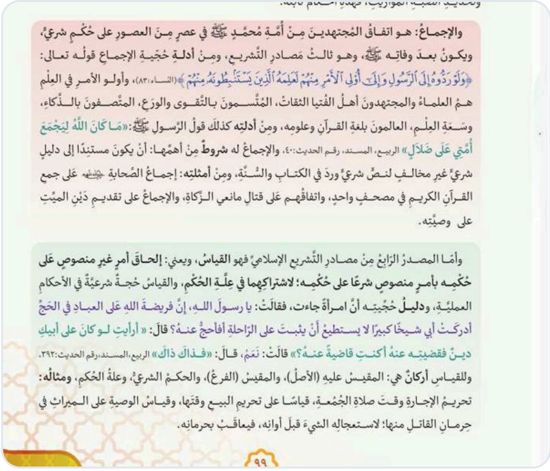
- إجماع الصحابة على **جمع القرآن الكريم في مصحف واحد**
- اتفاقهم على **قتال مانعي الزكاة**
- الإجماع على **تقديم دَين الميت على وصيته**

القياس

- المصدر **الرابع** للتشريع
- دليله: حديث المرأة التي سألت عن الحج عن أبيها الشيخ الكبير، فقال ﷺ: «أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟» قالت: نعم، قال: «فذاك ذاك»
- أركانه: **الأصل، الفرع، حكم الأصل، العلة**

أمثلة على القياس

- تحريم الإجارة وقت صلاة الجمعة قياسًا على تحريم البيع وقتها، والعلة: الانشغال عن الصلاة
- قياس الوصية على الميراث في حرمان القاتل منها، والعلة: استعجال الشيء قبل أوانه
- تحريم المخدرات قياسًا على الخمر، والعلة: الإسكار



والإجماع: هو اتفاقُ المُجتهدينَ مِنَ أُمَّةِ مُحمَّدٍ ﷺ في عصرٍ مِنَ العصورِ على حُكمٍ شرعيٍّ، ويكونُ بعدَ وفاتِه ﷺ، وهو ثالثُ مَصادرِ التَّشريعِ، ومِنَ **أدلةِ حُجّيةِ الإجماعِ** قولُه تعالى: ﴿وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰٓ أُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنۡهُمۡ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسۡتَنۢبِطُونَهُۥ مِنۡهُمۡ﴾ (النساء:٨٣)، وأولو الأمرِ في العِلْمِ هُمُ العلماءُ والمجتهدونَ أهلُ الفُتيا الثقاتُ، المُتَّسمونَ بالتَّقوى والورَعِ، المتَّصفونَ بالذَّكاءِ، وسَعةِ العِلْمِ، العالمونَ بلغةِ القرآنِ وعلومِه، ومِنْ **أدلتِه** كذلكَ قولُ الرَّسولِ ﷺ: «مَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْمَعَ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ» الربيع، المسند، رقم الحديث:٤٠، والإجماعُ له **شروطٌ** مِنْ أهمِّها: أنْ يكونَ مستنِدًا إلى دليلٍ شرعيٍّ غيرِ مخالفٍ لنصٍّ شرعيٍّ وردَ في الكتابِ والسُّنَّةِ، ومِنْ **أمثلتِه:** إجماعُ الصَّحابةِ ﷺ عَلى جمعِ القرآنِ الكريمِ في مصحفٍ واحدٍ، واتفاقُهم عَلى قتالِ مانعي الزَّكاةِ، والإجماعُ على تقديمِ دَيْنِ الميِّتِ على وصيَّتِه.

وأمَّا المصدرُ الرَّابعُ مِنْ مصادرِ التَّشريعِ الإسلاميِّ فهو **القياسُ**، ويعني: **إلحاقَ أمرٍ غيرِ منصوصٍ عَلى حُكمِه بأمرٍ منصوصٍ شرعًا على حُكمِه؛ لاشتراكِهما في عِلَّةِ الحُكمِ**، والقياسُ حُجةٌ شرعيَّةٌ في الأحكامِ العمليَّةِ، و**دليلُ** حُجّيتِه أنَّ امرأةً جاءت، فقالَتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فريضةَ اللهِ عَلى العبادِ في الحَجِّ أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أنْ يثبتَ على الرَّاحلةِ أفأحجُّ عنهُ؟ قالَ: «أرأيتِ لو كانَ على أبيكِ دينٌ فقضيتِه عنهُ أكنتِ قاضيةً عنهُ؟» قالَتْ: نَعَمْ، قالَ: «فذاكَ ذاكَ» الربيع، المسند، رقم الحديث:٣٩٢.

وللقياسِ **أركانٌ** هي: المقيسُ عليهِ (الأصلُ)، والمقيسُ (الفرعُ)، والحكمُ الشرعيُّ، وعلةُ الحُكمِ، **ومثالُه:** تحريمُ الإجارةِ وقتَ صلاةِ الجُمُعةِ، قياسًا على تحريمِ البيعِ وقتَها، وقياسُ الوصيةِ على الميراثِ في حِرمانِ القاتلِ منها؛ لاستعجالِه الشيءَ قبلَ أوانِه، فيعاقَبُ بحرمانِه.

٩٩

الإجماع والقياس من مصادر التشريع

✏️ أمثلة محلولة

حدد أركان القياس في: تحريم المخدرات قياسًا على الخمر

الحل: الأصل: الخمر، الفرع: المخدرات، الحكم: التحريم، العلة: الإسكار

إذا انعقد الإجماع أصبح حكمًا شرعيًا، علل

الحل: لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولأنه يستند إلى دليل من الكتاب أو السنة

⭐ تذكّر

- ترتيب المصادر: القرآن ← السنة ← الإجماع ← القياس
- لحفظ أركان القياس: أصل + فرع + حكم + علة

⚠️ انتبه من الخطأ

- ظن أن الإجماع يكون في عهد النبي ﷺ والصحيح أنه بعد وفاته
- ظن أن القياس يصح فيما ورد فيه نص قطعي

🧩 **نشاط:** اقرأ قرار مجمع الفقه الإسلامي في القراءة في الصلاة بغير العربية وحدد القضية والحكم والمفتي ومصدر التشريع

✅ أختبر نفسي

١. ما المصدر الثالث للتشريع؟
٢. ما أركان القياس؟
٣. اذكر مثالًا على الإجماع

الإجابات: (١) الإجماع ، (٢) الأصل والفرع وحكم الأصل والعلة ، (٣) جمع القرآن في مصحف واحد